

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 447/2538

พนักงานอัยการจังหวัดลำพูน

โจทก์

นายอภิชาติ มะโนคำ

จำเลย

นายอภิชาติ มะโนคำ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 225, มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็น การที่ต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง จึงไม่รับฎีกา จำเลย เห็นว่า คดีของจำเลยศาลชั้นต้นได้พิพากษาลงโทษ จำคุกจำเลย 15 เดือน และศาล อุทธรณ์ภาค 2 ได้มีคำพิพากษา แก้เป็นพิพากษาลงโทษจำคุก 5 เดือนเป็นการแก้ไข มาก จึงไม่ต้อง ห้ามฎีกา และฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายถึงแม้จะเป็น ปัญหาข้อเท็จจริง แต่ก็ยังเป็นปัญหาที่สำคัญที่จะต้องนำไปพิจารณา เป็นหลักในการ วินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายในคดีที่ศาลฎีกาควรจะ รับไว้พิจารณากลับกรองอีกครั้ง หนึ่งโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนา แล้ว (อันดับ 43) ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27,27 ทวิ, พระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 มาตรา 6 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2490 มาตรา 3 พระราช บัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2499 มาตรา 4 พระราชบัญญัติวิเทศพิกัด พ.ศ. 2498 มาตรา 4,6,11,22,23 พระราชบัญญัติวิเทศพิกัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 มาตรา 3,4,5,10 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32,33,91 พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ลงโทษทุก กรรมเรียงกระทงความผิดกระทงแรกฐานนำหรือพาของที่ยังมิได้เสียภาษีหรือผ่าน

พิธีการ ศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักรจำกัด 1 ปี กระทั่งที่สองฐานมี เครื่องวิทยุคมนาคมไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำกัด 6 เดือน กระทั่งสามฐานใช้ เครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต จำกัด 6 เดือน กระทั่งสี่ฐานตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต จำกัด 6 เดือน รวมจำกัด 1 ปี 18 เดือน จำเลยให้การ รับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ กึ่งหนึ่ง คงจำกัด 15 เดือน ริมของกลางเพื่อ ไว้ใช้ในราชการ กรมไปรษณีย์โทรเลข โดยให้นับโทษจำเลยคดีนี้ต่อจากโทษ ของ จำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 258/2537 ของศาลนี้ ส่วนข้อหาช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื่อ รับจำหน่ายหรือรับไว้โดยประการใด ๆ ซึ่งของอัน ควรรู้ว่าเป็น ของนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากร ให้ยกฟ้องเสีย ศาล อุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่ปรับบทลงโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิ ให้ลงโทษ จำกัดจำเลยฐานนำหรือพาของยังมิได้เสียภาษี หรือผ่านพิธีการ ศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร จำกัด 4 เดือน ฐานมี เครื่องวิทยุคมนาคมไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำกัด 2 เดือน ฐานใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต จำกัด 2 เดือน และฐานตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ ได้รับอนุญาต จำกัด 2 เดือน รวมลงโทษจำกัด 10 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำกัด 5 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตาม คำพิพากษาศาล ชั้นต้น จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 30) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 39)

คำสั่ง ศาลชั้นต้นลงโทษจำเลย 4 กระทั่งลงโทษจำกัดกระทั่งละ 6 เดือน, 3 เดือน, 3 เดือน และ 3 เดือน เรียงกระทั่งลงโทษรวมจำกัด 15 เดือน ศาลอุทธรณ์ภาค 2 แก้อัตราโทษเป็นให้จำกัด 2 เดือน, 1 เดือน และ 1 เดือน เรียงกระทั่งลงโทษรวม จำกัด 5 เดือน เป็นการแก้ไขเล็กน้อย ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่งที่ยกเลิกในปัญหาข้อ กฎหมายว่าศาลล่างทั้งสองเรียงกระทั่งลงโทษ จำกัดตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 91 ไม่ถูกต้องนั้น เป็นฎีกา ในปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดี เพราะ โจทก์ฟ้องขอให้ ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 โดยชัดแจ้งแล้ว จำเลยให้การรับสารภาพ และมีได้ยกปัญหานี้ ขึ้นกล่าว ในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ภาค 2 จึงต้องห้ามมิให้ ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคหนึ่งประกอบด้วย มาตรา 225 ที่ศาลชั้นต้น ไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

คำสั่ง ศาลชั้นต้นลงโทษจำเลย 4 กระทงลงโทษจำคุกกระทงละ 6 เดือน,3 เดือน,3 เดือน และ 3 เดือน เรียงกระทงลงโทษรวมจำคุก 15 เดือน ศาลอุทธรณ์ภาค 2 แก้อัตราโทษเป็นให้จำคุก 2 เดือน,1 เดือน และ 1 เดือน เรียงกระทงลงโทษรวม จำคุก 5 เดือน เป็นการแก้ไขเล็กน้อย ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่งที่จำเลยในปัญหาข้อ กฎหมายว่าศาลล่างทั้งสองเรียงกระทงลงโทษ จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ไม่ถูกต้องนั้น เป็นฎีกา ในปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดี เพราะ โจทก์ฟ้องขอให้ ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 โดยชัดแจ้งแล้ว จำเลยให้การรับสารภาพ และมีได้ยกปัญหานี้ ขึ้นกล่าว ในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ภาค 2 จึงต้องห้ามมิให้ ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคหนึ่งประกอบด้วย มาตรา 225 ที่ศาลชั้นต้น ไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(เสริม บุญทรงสันติกุล-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ